

Nr. 178 Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. München, 17. November 1936

R 5101/23571, Bl. 175–177 Ausfertigung¹

Beginn:
Beginn:

Persönlich! Eilt!

Betr.: Schulgesetz.

Sehr geehrter Herr Pg. Kerrl!

Wie ich von dem Herrn Reichs- und Preuß[ischen] Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung erfahren habe, wurden von Ihnen gegen den Gesetzentwurf zur Gewährleistung der Gewissensfreiheit an den deutschen Schulen einige Bedenken grundsätzlicher Art erhoben². Ich möchte Ihnen daher im folgenden kurz die Stellungnahme der Partei zu dem Gesetz mitteilen.

Der Gesetzentwurf ist im einzelnen in einer Sitzung in Ihrem Ministerium unter dem Vorsitz von Herrn Ministerialdirigent von Detten durchgesprochen worden³. Dabei konnte eine sehr weitgehende Übereinstimmung erzielt werden. Eine Einigung über die noch ausstehenden Punkte wäre, wie auch Herr Ministerialdirigent von Detten abschließend festgestellt hat, ohne jede Schwierigkeit möglich gewesen.

Das Ziel des Gesetzes ist die Einführung der Gemeinschaftsschulen im ganzen Reich mit Wirkung vom Beginn des neuen Schuljahres ab. Dieses Ziel ist von der Partei wiederholt auch in der Öffentlichkeit klar und deutlich erklärt worden und die Partei muß daran auch unter allen Umständen festhalten. Es ist auch in der Öffentlichkeit schon weithin bekannt geworden, daß seit längerer Zeit Bestrebungen im Gang sind, diese nationalsozialistische Forderung zu verwirklichen. Einzelne Länder wie Württemberg und teilweise auch Bayern sind diesem Verlangen bereits nachgekommen⁴. Wir können aber diese Länder nicht länger hängen lassen. Sie warten bereits darauf, daß das kommende Reichsschulgesetz ihre seitherige Maßnahme[n] dadurch billigt, daß diese Regelung nun auch endlich für das ganze Reich eingeführt wird.

Es wäre für das Ansehen der Partei ein außerordentlich schwerer Schlag, wenn jetzt nach diesen Vorarbeiten wiederum ein völliger Stillstand in dieser Sache eintreten würde und das neue Schuljahr wieder mit denselben Schwierigkeiten beginnen müßte wie das letzte. Wir können uns einen neuen Kampf um das Schulgesetz im nächsten Jahre nicht noch einmal leisten. Das Beispiel, das die Systemregierung in Preußen mit ihrem Schulgesetz gegeben hat, ist noch allzu deutlich in Erinnerung⁵. Wir müssen in unserem nationalsozialistischen Staat in diesem Punkt zu einem Ergebnis kommen, wenn nicht in der Öffentlichkeit und insbesondere innerhalb der Partei geradezu ein

¹ Abschrift für RErzM Rust in: R 4901/3304/1, Bl. 136–138.

² S. Dok. Nr. 170.

³ Am 5. 11. 1936: Dok. Nr. 168.

⁴ Vgl. die Hinweise in Dok. Nrr. 168 Anm. 6, 170 Anm. 7.

⁵ Die Bemühungen um ein Reichsschulgesetz während der Weimarer Republik waren nach dreimaligem vergebl. Anlauf im Febr. 1928 endgültig gescheitert. Wegen der zentralen Bedeutung der Schulfrage für die kath. Kirche bedeutete dies zugleich das Ende der Hoffnungen auf den Abschluß eines Reichskonkordats mit dem Hl. Stuhl; s. G. GRÜNTAL, Reichsschulgesetz und Zentrumspartei in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1968; Verweise auf den Gang der Kabinettsberatungen in: ARW, Kab. Marx III/IV, S. XCIV ff.

Vergleich zwischen dem damaligen Schulkampf und den jetzigen Zuständen heraufbeschworen werden soll.

Sie haben erklärt, daß Sie den Gesetzentwurf dann begrüßen könnten, wenn er eine radikale Lösung bringen würde, d. h. also wohl, daß auch eine Ausnahme nicht für diejenigen Fälle gemacht werden soll, in denen nach dem Reichskonkordat das Recht dazu den Erziehungsberechtigten zusteht.

Daß das Konkordat in vielen seiner Bestimmungen, insbesondere auch in denjenigen, die das Schulwesen betreffen, unseren nationalsozialistischen Forderungen ständig im Wege steht, ist uns leider nur zu oft klar geworden. Ich habe auch keinen Zweifel daran, daß wir eines Tages in irgendeiner Form und auf irgendeinem Wege eine Lösung dieses Problems finden müssen. Im Augenblick kommt jedoch nach der Entscheidung des Führers eine stillschweigende oder ausdrückliche einseitige Außerkraftsetzung des Konkordats durch das deutsche Reich nicht in Betracht⁶. Wenn uns aber das Konkordat gestattet, unser Ziel einer ausnahmslosen Gemeinschaftsschule zu 9/10 zu erreichen, dann halte ich es nicht für richtig, wegen des fehlenden 1/10 den ganzen Schritt überhaupt nicht zu tun. Außerdem glaube ich sicher zu sein, daß die Partei schon von sich aus dafür sorgt, daß ohne viel Aufhebens und ohne große Schwierigkeiten von einer Antragstellung zugunsten der Bekenntnisschule nicht viel Gebrauch gemacht wird. Wie mir von Württemberg auf ausdrückliche Anfrage besonders versichert wird, ist dort die Gemeinschaftsschule so vollständig eingeführt worden, daß nur etwa 0,1% der evangelischen und nur etwa 2% der katholischen Bekenntnisschule[n] erhalten geblieben sind. Dabei ist zu berücksichtigen, daß dort die Anträge auf Errichtung von Gemeinschaftsschulen gestellt werden mußten. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf müßten aber umgekehrt Anträge auf Errichtung von Bekenntnisschulen gestellt werden, so daß sich dieser Prozentsatz für das ganze Reich sehr wahrscheinlich noch verringern würde. Es wird mir sogar weiter berichtet, daß auch diese vereinzelt Schulen in nächster Zeit vollends in Gemeinschaftsschulen übergeführt werden können und daß abgesehen von einigen, mit der Zeit nicht mehr sehr wirksamen Hirtenbriefen⁷ keine Schwierigkeiten mit den Kirchenstellen mehr bestehen.

Ganz einerlei, wie sich das kirchenpolitische Verhältnis zwischen Staat und Kirche entwickelt, ist die Forderung auf Einführung der Gemeinschaftsschule eine Selbstverständlichkeit, deren Durchführung auf alle Fälle verlangt werden muß. Nach den Berichten, die ich von allen Teilen des Reiches bekommen habe, liegen die psychologischen Voraussetzungen für die Verwirklichung der nationalsozialistischen Forderung ohne weiteres vor.

Schon auch aus diesem Grunde wäre eine Verzögerung der Einführung der Gemeinschaftsschulen um ein weiteres Jahr nicht tragbar.

Ich darf nach den seitherigen Verhandlungen wohl annehmen, daß auch Sie ebenfalls die Einführung der Gemeinschaftsschule mit Beginn des neuen Schuljahres wünschen. Das ist aber der einzige Sinn des Gesetzentwurfes und deshalb stehen auch einer Einigung über die Fassung des Gesetzes keine Schwierigkeiten im Wege. Ich möchte nochmal auf die Ausführungen meines Sachbearbeiters in der Sitzung in Ihrem Ministerium hinweisen. Die Frage, ob die Aufrechterhaltung des Konkordats ausdrücklich in dem Gesetzentwurf erwähnt werden soll oder nicht, wird völlig Ihrer Entscheidung überlassen. Ferner kann, wie mein Sachbearbeiter ebenfalls ausgeführt hat, die in dem jetzigen Entwurf enthaltene ungleiche Behandlung der katholischen und evangelischen Kirche durch eine einfache Abänderung des Artikels 4 der Durchführungsverordnung aufgehoben werden⁸, danach bleibt der Artikel 146 Abs. 2 der Reichsverfassung bestehen, der eine gleichmäßige Behandlung der beiden Kirchen vorsieht. Ferner könnte durch eine weitere Abänderung des Artikels 4 der Durchführungsverordnung auch der Artikel 149 der Reichsverfassung insoweit aufrecht erhalten bleiben, als er den Religionsunterricht zum ordentlichen Lehrfach erklärt. Auch dagegen bestünden von

⁶ In dem Kalkül, den Katholizismus in eine antibolschewist. Allianz einzuspannen; s. Dok. Nr. 170, zu Anm. 6.

⁷ Zuletzt hatten die dt. Bischöfe im Hirtenbrief „Zum Schutze der Bekenntnisschule“ vom 20. 8. 1936, der am 27. 9. von den Kanzeln verlesen wurde, die kirchl. Position in der Schulfrage unzweideutig klargestellt; s. AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFE III, Nr. 319.

⁸ S. Dok. Nr. 168, Anm. 3; dort auch die nachstehend angeführten Artikel der WRV.

seiten der Partei keine Bedenken. Sollten Sie darüber hinaus eine Aufnahme dieser Bestimmung, wonach der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach bleibt, in den Gesetzentwurf für notwendig halten, würde ich etwaige Bedenken dagegen im Interesse einer beschleunigten Verabschiedung des Gesetzes zurückstellen.

Auch die Fassung der Bestimmung, wonach Glaubenslose nicht zum Lehrerberuf zugelassen werden⁹, dürfte keine besondere Schwierigkeit bilden. Wie in der Sitzung in Ihrem Ministerium ebenfalls zum Ausdruck gekommen ist, handelt es sich dabei lediglich um eine Formulierungsfrage. Aus den vorstehend dargelegten staats- und parteipolitischen Gründen möchte ich Sie noch einmal dringend bitten, auch Ihrerseits auf eine baldige endgültige Fassung des Gesetzes hinzuwirken, um unter allen Umständen die Einführung der Gemeinschaftsschule zum 1. 4. 1937 sicherzustellen¹⁰.

Heil Hitler!
i. V. M. Bormann

⁹ Ebd. Anm. 7, 8, 10.

¹⁰ ORR Urlacher vermerkte am 20. 11. 1936 am Kopf des Schreibens: „Herr Reg.Präs. Dr. Muhs hat mitgeteilt, daß sich eine Antwort erübrige, da Herr Minister [Kerrl] bereits persönlich mit Herrn Min.Direktor Sommer Rücksprache genommen habe.“ Am 14. 12. betonte MD Bojunga unter Verweis auf „eingehende Besprechungen“ Rusts und Kerrls mit Hitler erneut die Dringlichkeit des Gesetzes; R 4901/3304/1, Bl. 126 f. In den ersten Januartagen 1937 wurden die Beratungen über den Entwurf, nun unter der Firmierung als „Reichsschulgesetz“, wieder aufgenommen; s. Folgeband, Dok. vom 7.–15. 1. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 178 Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. München, 17. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d178>